

1502314-48.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Vara Criminal de Diadema e uma condenação por tráfico de drogas junto à 3ª Vara Criminal de Diadema), de modo que compenso a primeira delas com a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes. E agravo a pena diante da outra/segunda condenação definitiva, no percentual mínimo de 1/6, perfazendo assim 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502314-48.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502314-48.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316452/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 21508854 - 03º D.P. DIADEMA, 4096/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2316452 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO SOARES DE ALENCAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

Marcos Paulo Soares de Alencar, qualificado à fl. 17, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 18h10, na Avenida das Nações, n.º 100, bairro Taboão, nesta cidade e comarca de Diadema, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros três indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Gabriel Paulino, subtraiu, para proveito comum, o motociclo marca/modelo Honda XRE 300, placas EHY-9D92, avaliado em R\$10.000,00 (cf. auto de avaliação de fl. 13) e um aparelho celular.

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em 22/11/2021 (fls.

36/38), recebida a denúncia em 03/12/2021 (fl. 70), o réu foi citado (fl. 85/87),

apresentando defesa inicial feita por Advogado constituído (fl. 81).

Em audiência una foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação,

homologada a desistência da Defesa com relação à oitiva de suas duas testemunhas, e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se a pena-base acima do mínimo legal pelo auto valor do bem, com os aumentos pelas majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade, e sim com a reparação do dano.

Já o d. Advogado pretendeu a absolvição do réu ante a fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, afastando-se a majorante do emprego de arma de fogo não provada pela Acusação, fixando-se regime menos gravoso, ou seja, o semiaberto e apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva assim como a autoria veem demonstradas pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 12), com o encontro da moto em poder do acusado. Ressalto que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

Tem-se ainda o auto de avaliação (fl. 13) e auto de reconhecimento pessoal positivo (fl. 11) a comprovar assim, a autoria delitiva, como sigo analisando através da prova oral.

A vítima, em solo policial (fl. 07), narrou que pilotava a motocicleta, XRE300, de placa EHY9D92, acompanhado por Milene na garupa, e quando estava parando no semáforo situado na rua R. Cármina Gianetti Jannetta, Canhema, surgiram duas motocicletas, uma ocupada por dois indivíduos, que o fechou e uma segunda motocicleta na contenção. O garupa da primeira motocicleta desceu e anunciou o roubo, mediante grave ameaça, exercida com uma arma. Sem ter outra alternativa, entregou seu bem, sendo que o garupa montou em sua motocicleta e os três veículos foram embora. Além da motocicleta, também foi subtraído o aparelho celular da vítima.

Sob o crivo do contraditório a vítima Gabriel reiterou que estava voltando com sua noiva do shopping e ao entrar na avenida vieram duas motos ziguezagueando. Uma delas o fechou e a outra ficou na frente. O garupa de uma delas desembarcou e mandou eles descerem. O meliante tentou levar a moto, mas ela estava com problema na partida e só pegava no tranco. Ele roubou seu celular e de sua noiva, documentos, e depois os ajudou a empurrar a moto para pegar no tranco. Só recuperou a moto, e sem o baú, que custa uns quatrocentos reais e teve que comprar outro para seu trabalho, e os celulares de mil e quinhentos reais e o outro de dois e quinhentos reais. Após o roubo, ligou 190 e fez contato com o car system. Eles conseguiram recuperar a moto e foi à base da PM. Fez o reconhecimento do réu no DP e teve certeza, porque ele falou diretamente consigo sobre o alarme, e também pela blusa cinza que ele ainda a trajava. O réu foi pego com sua moto. O réu pilotava uma das motos, a que trazia outro na garupa, que era quem estava armado e quem lhe apontou a arma diretamente. Depois do roubo, os meliantes foram embora juntos. O réu deve ter um metro e setenta a oitenta, pele branca, magro, rosto meio afinado, nariz um pouco pontudo e cabelo com luzes. Reconhece o réu nesta audiência, e no DP o réu foi posto juntamente com outros dois rapazes, e o reconheceu de primeira. Os relatos dos policiais militares (fls. 06/07) que realizavam patrulhamento de rotina pela área central, foi de que irradiaram via COPOM que uma motocicleta XRE300, placa EFY-9D92, havia sido roubada. Pela Avenida das Nações o indivíduo que pilotava a referida motocicleta, ao avistar a viatura, abandonou-a e saiu correndo a pé, sentido Rod. Imigrantes. Foram atrás do indivíduo, avistando-o na Rua Porto Rico, o qual saiu em desabalada carreira acessando a rua Líbia, onde subiu uma escada e depois subiu no telhado de uma residência, fugindo para a travessa Damasco X, Avenida das Nações, local este em que lograram deter o indivíduo, que foi

submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Inquirido quanto aos fatos, confessou ter participado do roubo da moto e por isso estava tentando fugir. O indivíduo foi identificado como Marcos Paulo Soares de Alencar.

Nesta audiência o policial Willian Ferreira respondeu que estavam em patrulhamento e foi apoiar outra equipe que acompanhava uma moto. O réu abandonou uma moto e seguiu a pé. Com as características e a direção tomada, o avistaram, e novamente fugiu por uma escada e telhados de residências. Fizeram um cerco e capturado, ele confessou o roubo da moto e por isso fugia. Foi conduzido ao DP. Soube que a vítima o reconheceu. A moto custa uns doze mil reais. Reconhece o réu nesta audiência.

Neste sentido foi o depoimento do policial Genialdo Oliveira, que estavam patrulhando com a Rocan e foram auxiliar outra equipe a tentar prender um motoqueiro. Souberam que o suspeito abandonou a moto e fugiu a pé. Fizeram um cerco e localizaram o réu, que se evadiu a pé por vielas, entrou numa residência e pulou pelo telhado. Foram para a rua do outro lado e o localizou dentro de um cômodo de uma casa. Questionado, ele disse que tinha recebido dinheiro para levar a moto a outro lugar, e sabia que era roubada. Ele foi levado ao DP. Reconhece o réu nesta data.

O réu em solo pré-processual preferiu calar-se, por orientação de seu Advogado (fl. 09). E sob o manto do contraditório, o acusado disse estava com mais três moleque, mas não foi quem enquadrou a vítima, embora estivesse no dia do ocorrido. Não pegou o telefone da vítima. Ele estava dentro do baú da moto e colocou de canto. Tinha uma pessoa que conhecia a vítima e um dos roubadores, e essa pessoa avisou que era para devolver a moto ou ligaria para a polícia. Confirma que estava pilotando uma moto, e os outros dois comparsas estavam na outra, e quem estava armado era o garupa da outra moto. Ficou vendo a rua, se não vinha alguém durante o roubo. Questionado pela Defesa, respondeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Diante do exposto acima, tem-se prova cabal a embasar a condenação. Ora, a vítima afirmou que o réu, por ela reconhecido desde solo policial, o que foi corroborado nesta audiência, era um dos roubadores, mais precisamente quem pilotava uma das duas motos usadas para lhe fechar e faze-lo parar, e que o garupa de uma delas desembarcou, armado, quem lhe abordou e lhe despojou de seus bens. Tem certeza do reconhecimento porque teve contato visual com ele. Tanto que o próprio acusado, nesta data, confessou o crime, bem como o concurso de agentes e o emprego de arma, que só alegou tratar-se de um simulacro quando questionado por seu Advogado. E o relato do policial Willian também foi no sentido do réu ter lhe confessado o roubo da moto tão logo foi capturado após tentativa infrutífera de fuga que beirou o cinematográfico, já que adentrou casas, subiu em telhados, homiziou-se num pequeno cômodo de uma outra residência.

Nesse ponto, vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos colhidos são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo.

Ora, a vítima sempre relatou que três indivíduos em duas motocicletas lhe fecharam e roubaram sua moto, estando um deles armado. Reconheceu o réu como se vê a fl. 11, em solo policial, quando perfilhado com outros dois indivíduos, o que foi reiterado nesta audiência, sob o crivo do contraditório, após descrever as características físicas do réu, que coincide com as vistas no vídeo, e teve certeza quanto ao reconhecimento nas duas oportunidades.

Ressalto que: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233). Ora: No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente. (TACrim, Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator: Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, votação unânime).

A majorante do emprego de arma de fogo também se faz presente, pois sempre afirmada

pelo ofendido, ainda que não tenha havido a apreensão e realização de perícia no armamento a assim se demonstrar tratar-se de arma de verdade ou mero simulacro como alegado hoje pelo réu depois que seu Advogado lhe questionou, e sem prova acerca de se tratar de mero simulacro, prova esta cujo ônus compete à Defesa, afastado tal tese. Ademais, observo como esse entendimento está há muito pacificado na jurisprudência: STF, HC 107.234-MG, 1ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 25/05/2011, v.u.; STJ, HC 111.839-MT, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, 22/05/2012, v.u.; TJSP, Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.. Por todos: "Apelação Criminal - Roubo qualificado pelo de arma e concurso de agentes - Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, seus reconhecimentos e pelos depoimentos dos policiais ouvidos - Absolvição - Impossibilidade - Qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes comprovadas pela prova oral, sedo desnecessária a apreensão da arma e sua submissão à perícia - Pena e regime prisional corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (grifei)

O concurso de agentes também é incontestado nos moldes da mesma fundamentação supra, ou seja, a vítima sempre afirmou que o réu não agiu sozinho, mas previamente ajustado e com divisão de tarefas com outros dois meliantes, anuídos do mesmo propósito, causando mais temores, eliminando chance de reação/defesa. Tanto que o acusado confirmou que outros dois comparsas participaram do roubo, e que sua tarefa era ficar à espreita, fechando a moto da vítima para que ela não tivesse fuga por trás, já que na frente estava a outra moto com outros dois roubadores. Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, especialmente o alto valor do bem, mais de dez mil reais (fl.13), a elevar a culpabilidade do acusado, e consoante precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) a natureza do bem subtraído pode ser considerada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo, realizando o julgador, assim, a necessária dosimetria e individualização da pena, após consideradas as circunstâncias concretas nas quais ocorreu o delito, que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem, assim como audácia e maior destemor do acusado, em razão do risco de circular em via pública com o objeto do crime - e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, quer por seu elevado valor, quer por ser objeto de utilização diária para a vítima. (STJ, HC 309.263/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 07-4-2016) - grifei. Ainda, o valor de ao menos um dos aparelhos celulares como constou na exordial, e ainda acolha o de menor valor, ainda assim, de mil e quinhentos reais, bem esse que não foi restituído, assim como o baú da moto do ofendido, que segundo ele vale quatrocentos reais, de modo que o prejuízo patrimonial se aproximou, por baixo, em dois mil reais. Assim, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da multirreincidência (fls. 7, 27 e 28 - condenação por receptação, uma junto à 2ª Vara Criminal de Diadema e uma condenação por tráfico de drogas junto à 3ª Vara Criminal de Diadema), de modo que compenso a primeira delas com a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes. E agravo a pena diante da outra/segunda condenação definitiva, no percentual mínimo de 1/6, perfazendo assim 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, em terceira fase, sem causa de diminuição da pena. Aumento-a em 1/3 pela majorante do concurso de três agentes, o que era desnecessário até pela participação de duas motos por eles conduzidas e a gerar maior intimidação, impedindo chance de defesa ou reação pela vítima, perfazendo 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão mais 16 dias-multa.

E aumento ainda essa reprimenda em 2/3, pela causa de aumento do emprego de arma de fogo efetivamente utilizada a causar maior risco de morte e temor à vítima, que já não tinha chance de defesa dado ao número bem superior de agentes, e mais duas motos que também poderiam ser usadas como "arma" contra si, tudo a favorecer os agentes a agirem com maior brevidade e com a certeza da consumação do roubo e de suas impunidades, totalizando 10 anos e 07 meses de reclusão, mais 26 dias-multa. Junto jurisprudência acerca do duplo aumento, com o que compartilho, somado às explicações supra acerca de te-los considerado, porque: ... com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.)- grifei.

Acolher apenas o percentual maior (de 2/3) para roubo praticado com emprego de arma de fogo e outra causa de aumento de pena seria apenas igualmente crimes mais graves e menos graves, e portanto, fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não se fazendo justiça. Inclusive o e. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes autorizando a aplicação de fração de aumento acima do mínimo legal quando evidenciadas tais circunstâncias concretas.

Neste sentido, ainda: "(...) Cite-se como argumento subsidiário que o art. 157, § 2.º, II, do CP prevê como causa de aumento a utilização de arma, que pode ser branca ou de fogo. Quando o agente se utiliza de arma de fogo, a reprovabilidade da conduta é inequivocamente maior. Transborda-se, em muito, o elemento abstrato que compõe o delito de roubo majorado. Trata-se de roubo que muito se aproxima da tentativa de homicídio ou do latrocínio. A conduta é severamente reprovável sob a ótica do Direito Penal. (...) Ademais, entre as várias causas de aumento previstas no dispositivo, é evidente que um critério qualitativo, não meramente quantitativo, conduz a que se imponha maior reprovação à utilização da arma de fogo. (...) Tanto há maior reprovação da conduta que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o uso de arma de fogo justifica o agravamento do regime prisional (STJ, REsp 1582665, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 16/06/2016, grifei).

Incabível a substituição do art. 44 do CP, pois ausentes os requisitos legais: o objetivo (pena superior aos 4 anos máximos permitidos), o subjetivo (réu é reincidente em crimes graves) e por não ser suficiente para a reprovação da conduta nem para a prevenção do crime praticado, menos ainda socialmente recomendável, até pelo emprego de grave ameaça contra a vítima a impedir a benesse.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a audácia e periculosidade do agente, multirreincidente, além da gravidade do crime praticado em comparsaria e gerar maior intimidação aniquilando chance de defesa, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Ademais: "O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada" (JUTACRIMSP 91/117) - grifo nosso.

E nem se alegue que o tempo de prisão por este feito, menos de quatro meses, tenha o condão de abrandar o regime, ou justificar uma progressão. Por isso, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução,

competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, tratando-se de criminoso habitual segundo sua extensa folha de antecedentes, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Recomende-se-o no cárcere em que está. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de fixar valor mínimo de reparação de dano porque o quantum desse não restou devidamente demonstrado nesses autos, quer o valor do baú da moto que sequer constou na denúncia, quer dos aparelhos celulares não devolvidos, até porque na denúncia consta apenas um aparelho celular não se sabendo se o valor deste é o mais alto ou o de menor custo, sem prova documental desses montantes inclusive, que por isso devem e podem ser pleiteados junto ao juízo cível.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra MARCOS PAULO SOARES DE ALENCAR, qualificado à fl. 17, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 10 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento total de 26 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais no valor de 100 Ufesp's, ante constituição de Advogado (fl. 56),

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e:

1) expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à VEC/DEECRIM competente.

2) certifique-se o cálculo da pena de multa e intime-se o réu para pagamento no prazo de 10 dias, em favor do FUNPESP, bem como as custas, no prazo de 60 dias.

3) oficie-se ao IIRGD e ao T.R.E.

4) comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º, CPP, inclusive de que ela poderá ajuizar ação cível contra o acusado para ressarcimento do seu prejuízo patrimonial.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA